

1501614-59.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... do adolescente para a prática do roubo, em pretensa corrupção do menor para o maior, até porque quem capitaneou o assalto foi o acusado, conforme bem detalharam as vítimas quando disseram que a abordagem principal e frontal foi do acusado. Destarte, demonstrada que a conduta do acusado se amolda ao crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, bem como ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501614-59.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000770

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185391/2022 - 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto, 2185391 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN DA SILVA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RYAN DA SILVA BUENO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 71 (duas vezes), ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (conforme aditamento de págs. 133/134), porque no dia, horário e local descritos na denúncia, agindo de comum acordo e unidade de propósitos com IUDI CAILON DA SILVA MORAES, adolescente, e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em um telefone celular da marca Samsung, modelo J4+, não apreendido, avaliado em R\$ 640,00, pertencente a Ketlen Paloma Veríssimo Alves, e um aparelho celular da marca Motorola, modelo G8 Power, apreendido e avaliado em R\$ 1.300,00, pertencente a José Henrique de Pinho.

Narra a denúncia que o acusado, o adolescente e outro indivíduo não identificado cercaram a vítima Ketlen, abordada principalmente pelo acusado, enquanto os outros dois rapazes ficaram dando guarida do outro lado da rua. O acusado, com a mão sob a blusa, simulando estar armado, chegou dizendo "que que você tem?". Quando a vítima

disse que ela tinha um celular, ele disse: “passa para cá”, dela o subtraiu e saiu em fuga na companhia dos seus comparsas.

Na sequência, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, na em um ponto de ônibus, o acusado, junto de seus comparsas, abordou o ofendido José Henrique e, da mesma forma do crime anterior, subtraiu o celular dele.

A polícia militar foi acionada e, em patrulhamento pela região, avistou o acusado e o adolescente juntos, ocasião em que este último dispensou um celular, ao ver a viatura.

Os policiais procederam à abordagem e o celular tocou ao receber chamada da genitora do ofendido José Henrique. Informalmente, o acusado e o adolescente confessaram os dois roubos, sendo que o celular de Ketlen não foi encontrado. Apresentado na audiência de custódia de 09 de julho de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 42/44).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 19 de julho de 2022 (págs. 63/64).

Pessoalmente citado (pág. 77), o acusado apresentou resposta à acusação (pág. 102). O Habeas Corpus impetrado em favor do acusado teve a liminar indeferida (págs. 93/96).

Revisada e mantida a prisão preventiva do acusado, em atenção ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal (págs. 127/129). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia para incluir a conduta prevista no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; citado o acusado e apresentada resposta pela defesa, foi recebido o aditamento e, a seguir, colhida a prova oral e interrogado o acusado (págs. 133/135). Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia e do aditamento. A Defesa rechaçou a presença de arma de fogo na posse do acusado e rebateu o crime de corrupção de menores, com base na súmula nº 74, do Superior Tribunal de Justiça; na dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração da menoridade relativa e da confissão como circunstâncias atenuantes, com a imposição de regime prisional intermediário para início de cumprimento de pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade dos roubos encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 11/14), o auto de exibição e apreensão (pág. 19), o auto de entrega (pág. 21), o auto de avaliação (pág. 52), bem assim das provas orais produzidas em fase inquisitorial e agora em juízo.

A vítima Ketlen narrou que no caminho para casa, ao subir a rua Goiás, foi interceptada por três rapazes, isto é, um deles por detrás (o ora acusado), sob a descrição de ter tatuagem, pele morena, altura aproximada de 1,75m, vestido com blusa de frio, simulando estar armado, e os outros acompanhando pelo outro lado da rua, ambos aparentando serem menores, os quais a perseguiriam, segundo avaliou, acaso esboçasse eventual tentativa de fuga.

Ketlen informou ter aquele que a abordou por detrás questionado quais pertences trazia consigo, ao qual indicou o telefone, prontamente subtraído, quanto então o trio se evadiu; comentou que no trajeto mais adiante avistou a viatura policial, comunicou os fatos e se dirigiu para casa, onde, passados quarenta minutos, surgiram os policiais, exibiram fotos de dois dos suspeitos e, uma vez reconhecidos, compareceu na delegacia, sem, no entanto, conseguir recuperar seu aparelho celular, onde lá também se fazia presente a vítima do outro roubo; lembrou que, perante a autoridade policial, teve a certeza da identificação da pessoa retratada à pág. 35, o ora acusado, como sendo um dos assaltantes.

A vítima José declarou que no ponto de ônibus da rua Goiás avistou duas pessoas atravessando a via sentido bairro, os quais, ao verem-no, mudaram o rumo para sua direção e, na aproximação, anunciaram o assalto sob a fala “perdeu, perdeu, passa o radinho (o celular)”; verificou que, durante a abordagem, havia o rapaz da frente (descrito como de altura aproximada de 1,73m, tatuagem no pescoço) para quem entregou o celular, além de outro posicionado atrás (com tatuagem no rosto) para

evitar eventual reação e, depois de concretizarem a subtração, enquanto abandonavam o local gritaram “não corre que eu te meto bala”, depois de a todo tempo já terem feito menção de estarem armados.

José acrescentou que sua genitora fez ligação no aparelho celular e quem atendeu foi a própria equipe policial que já teria detido os envolvidos; confirmou que, na delegacia, reconheceu os dois suspeitos apresentados como os diretamente envolvidos no assalto; ao observar durante a audiência a imagem transmitida da unidade prisional apontou a pessoa com a placa de nº 3 (o ora acusado) como o assaltante de quem sofreu a abordagem frontal.

Vinicius Garcia Budini, policial militar, recordou que após a notícia via COPOM dos dois roubos a equipe patrulhou a via próxima dos fatos, quando então a dupla de envolvidos foi visualizada, um dos quais, o adolescente, ao notar a presença da viatura, dispensou objeto no chão, identificado posteriormente como o celular da vítima José; declarou que durante a abordagem o celular tocou, com a informação de que a vítima estaria se dirigindo ao distrito policial, para onde foram também conduzidos os dois suspeitos, oportunamente reconhecidos pelas vítimas; comentou que, informalmente, ambos negaram, mas pouco adiante admitiram a prática dos roubos na companhia de mais um terceiro rapaz, não encontrado, com o qual estaria o outro celular não apreendido.

Alan Rodrigues da Silva, também policial militar, a par das informações prestadas por seu parceiro de corporação acima inquirido, reforçou que ao serem visualizados o adolescente, acompanhado do acusado, dispensou o celular que, no curso da abordagem, tocou cujo interlocutor se tratava da vítima com a informação de que teria sofrido o roubo; mencionou que, a princípio, a dupla negou a prática das subtrações, mas, quando o celular tocou, tanto admitiram como incluíram mais ainda um terceiro assaltante, não localizado; destacou que, na delegacia, ambas as vítimas reconheceram o acusado e o adolescente como autores do assalto.

Interrogado, o acusado confessou o roubo contra as duas vítimas, negando o emprego de arma de fogo; disse que por se encontrar sob o efeito de drogas aceitou o convite proposto pelo adolescente Iudi para juntos praticarem os delitos, acompanhados de mais um outra rapaz, este maior de idade, com quem ficou o celular, sem ser recuperado.

O cenário formado ao término da instrução processual traz como demonstrado o enredo fático com as implicações criminais narradas no aditamento.

Mesmo porque o acusado confessou em juízo a dinâmica delineada nos testemunhos, a representar harmonia descritiva que se coaduna na exata medida que os fatos ocorreram.

A grave ameaça resultante da conduta consistiu na intimidação feita pelo acusado, na companhia do adolescente e de mais outro rapaz maior de idade, tanto acuando as vítimas Ketlen e José para que não esboçassem nenhuma reação de fuga, como contra ambas delas simulando estar armado, conforme clara expressão trazida por José ao dizer que o grupo criminoso gritou “não corre que eu te meto bala”.

Demonstrada a autoria, a majorante do concurso de agentes, prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se comprovada, uma vez que a ação do acusado se deu em coautoria, divisão de tarefas e identidade de propósitos, na consumação da subtração pretendida, conforme descrito pelas vítimas e confissão do próprio acusado ao noticiar se fazer acompanhado tanto do adolescente Iudi como de um outro rapaz, estes dois últimos responsáveis por vigiar a ação delituosa e agirem acaso as vítimas pretendessem reagir.

Sobre a incidência da ficção jurídica do crime continuado merece menção o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior” (AgRg no HC n. 426.556/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/4/2018).

As subtrações guardam vinculação ao mesmo contexto e, no conjunto, ostentam, para efeito conceitual, a condição de crimes praticados em continuação, pois representam, em tais termos, fatos que tiveram por fatores de concretização as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução em autêntica unidade de desígnios, concebidos no mesmo plano contextual e causal, tanto é que as vítimas sofreram a abordagem na mesma região, uma após a outra, tendo como alvo seus celulares.

Em relação à prática do crime de corrupção de menores, afora a confirmação existente nos autos quanto à condição de adolescente (págs. 7 e 11), o próprio acusado admitiu ser sabedor dessa circunstância, ao relatar que mantinha amizade anterior com Iudi, sabendo até mesmo ser ele oriundo de Cajuru, de modo que a imputação em questão igualmente se tem por demonstrada, nos exatos dizeres do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vale relembrar não incidir o princípio da consunção entre os crimes de corrupção de menores e a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, já sendo assente a compreensão de que “não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos” (HC 157.201/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Com efeito, ficou evidenciado nos autos que o delito de roubo foi praticado em concurso com o adolescente Iudi.

Cumprir observar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não importar a comprovação da efetiva atuação do imputável em corromper o menor de idade, conforme previsão contida no verbete nº 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Embora não se trate de súmula vinculante, é fato que diante da caracterização da natureza de delito formal, basta a prova de o acusado ter coatuado na companhia do adolescente.

Neste mesmo sentido é a tese firmada no tema repetitivo 221, do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

E a isso reforçar, não se afigura verossímil que a sugestão tenha partido do adolescente para a prática do roubo, em pretensa corrupção do menor para o maior, até porque quem capitaneou o assalto foi o acusado, conforme bem detalharam as vítimas quando disseram que a abordagem principal e frontal foi do acusado.

Destarte, demonstrada que a conduta do acusado se amolda ao crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, bem como ao crime de corrupção de menores, no modo e condições acima delineados, impõe-se sua condenação. Passo à dosagem das penas:

artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em um ano de reclusão;

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes a confissão e a menoridade relativa, não computadas em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

III. Não concorrentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Torno definitivo o quantum de um ano de reclusão;

IV. Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

157, § 2º, inciso II, do Código Penal

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, eis que, no período noturno, o acusado investiu contra as vítimas, primeiro Ketlen, de pequena compleição física, segundo ela mesmo disse 1,45m, enquanto, após ter saído do trabalho, percorria o caminho de volta pra casa, em local de pouca luminosidade,

ficando com o prejuízo patrimonial diante da não recuperação de seu celular, ao passo que a outra vítima José tratava-se de adolescente que havia acabado de sair da instituição de ensino onde estudava, quando foi então, no ponto de ônibus, surpreendido pelo assalto, a justificar a majoração de seis meses de reclusão e cinco dias-multa;

Relembra a variação da pena de quatro a dez anos, cumpre fixar a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes a menoridade relativa e a confissão, prestada integralmente nos moldes da Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça, reduz-se em seis meses de reclusão e em cinco dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de quatro anos de reclusão e dez dias-multa;

III. Comprovada a causa especial de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, cumpre aumentar a pena em um terço, decorrente do concurso de agentes, consubstanciado o subtotal de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa; concorrente a causa especial de aumento do crime continuado prevista no artigo 71, do Código Penal, uma vez que o acusado praticou duas subtrações, a justificar a majoração da pena em um sexto, em harmonia à remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte Superior construiu o entendimento de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações” (REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 02/05/2016); perfaz o subtotal de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte e seis dias-multa (artigo 72, do Código Penal). Ausente causa especial de diminuição de pena, torno definitivo o quantum da pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte e seis dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena, a circunstância judicial desfavorável, bem como a causa de aumento, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno RYAN DA SILVA BUENO, qualificado nos autos, à pena de um ano de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original), como incurso no artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); outrossim, condeno-o à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão (regime fechado) e pagamento de vinte e seis dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 71 (duas vezes), ambos do Código Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude da circunstância judicial e da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 42/44), aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o somatório das penas e o regime prisional imposto para o crime de roubo a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade,

anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido.

Comuniquem-se ao Tribunal de Justiça para informar nos Habeas Corpus nº 2179622-39.2022.8.26.0000 – 8ª Câmara de Direito Criminal (pág. 96), a sentença ora proferida.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução, bem como comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e às vítimas (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA